

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2530	นายแพทย์ ประวัติ สาชล วิจารณ์	โจทก์
	นางสาว ยุ ว รี อาจ เมือง	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
	บริษัท ธนกิจคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 224, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

ในคดีล้มละลายที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยืนยันและเรียกให้ชำระหนี้ นั้น ถือเป็นคดีมีทุนทรัพย์ หากหนี้ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ย่อมต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ประกอบกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153 การที่ศาลอุทธรณ์รับ วินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและถือไม่ได้ว่า เป็นข้อที่ได้กล่าวถกกันมาแล้วโดยชอบในชั้นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือถึงผู้ร้องแจ้งว่าเป็นหนี้ค่า ขายลดเช็คต่อบริษัทจำเลยอยู่ 20,000 บาท ผู้ร้องปฏิเสธหนี้แล้วแต่เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ยื่นยันหนี้และแจ้งให้นำเงินดังกล่าวไปชำระ ขอให้ศาลจำหน่ายชื่อผู้ร้อง
ออกจากบัญชีลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นหนี้อยู่จริงขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องจากบัญชีลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิจารณา 20,000บาทจึงต้องห้าม
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
224 ประกอบกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 การที่ศาลชั้นต้น
สั่งรับอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง และศาลอุทธรณ์ก็วินิจฉัยคดีให้นั่นจึงไม่ชอบด้วย
บทบัญญัติดังกล่าว และถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในชั้นอุทธรณ์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

พิพากษายกฎีกาของผู้ร้องและยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คงให้บังคับคดีไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ